

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Conste por el presente documento el Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Datos Personales que celebran, por una parte, **LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ NAVA**, persona física con actividad empresarial, con RFC **RONL7804059UA**, actuando bajo el nombre comercial de **AGENCIA +BRAIN** (en adelante "EL PRESTADOR"); y por la otra parte:

Llamarse / Razón Social: _____

RFC: _____

Nombre Comercial: _____

(en adelante "EL CLIENTE").

Ambas partes acuerdan sujetarse a las siguientes cláusulas respecto al uso y administración de la plataforma tecnológica **LoyaltyOS**:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL ACUERDO

El presente acuerdo tiene como propósito establecer los términos de confidencialidad y protección de datos bajo los cuales EL PRESTADOR administrará, procesará y resguardará la información recopilada a través del sistema LoyaltyOS implementado en los establecimientos de EL CLIENTE.

SEGUNDA: PROPIEDAD DE LA BASE DE DATOS

EL PRESTADOR reconoce expresa e irrevocablemente que **toda la base de datos generada** (incluyendo, pero no limitado a: números de teléfono, nombres, fechas de cumpleaños, hábitos de consumo, saldos de Cashback y recurrencia de visitas) es propiedad absoluta, exclusiva y permanente de **EL CLIENTE**.

TERCERA: CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN

EL PRESTADOR se compromete a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información descrita en la Cláusula Segunda. Queda estrictamente prohibido:

1. Vender, rentar, ceder o compartir la base de datos con terceros, agencias, o establecimientos comerciales competidores o no competidores.
2. Utilizar los datos de los consumidores finales para enviar publicidad, mensajes o campañas ajenas a los intereses y operación directa de EL CLIENTE.

CUARTA: CUMPLIMIENTO LEGAL (LFPDPPP)

Ambas partes acuerdan que el tratamiento de la información se realizará en estricto apego a la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)* vigente en los Estados Unidos Mexicanos. EL PRESTADOR actuará únicamente como el **Encargado** del procesamiento técnico de los datos, mientras que EL CLIENTE fungirá como el **Responsable** legal frente a los consumidores finales.

QUINTA: MEDIDAS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA

EL PRESTADOR se compromete a mantener implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas en sus servidores (en la nube) para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.

SEXTA: DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DATOS

En caso de cancelación o término del servicio de LoyaltyOS por cualquier motivo, EL PRESTADOR se obliga a:

1. Facilitar la exportación total de la base de datos a EL CLIENTE en un formato estructurado (ej. Excel/CSV).
2. Destruir y eliminar permanentemente cualquier respaldo o copia de dicha base de datos de sus servidores en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la entrega.

Leído el presente acuerdo y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman de entera conformidad.

POR EL PRESTADOR

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ NAVA
AGENCIA +BRAIN

Fecha: _____

POR EL CLIENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

Fecha: _____